

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕55号

纪律处分决定书

当事人：钟成，男，1988年9月出生，原上海汐泰投资管理股份有限公司（以下简称上海汐泰）基金经理。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）和《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分实施办法（试行）》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会于2022年8月10日向钟成下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2021〕314号）。钟成于规定期限内提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、事先告知情况

根据中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称广东证监局）下达的行政处罚决定书，上海汐泰基金经理兼研究总监钟成为维护客户关系，将因履职中知悉的未公开信息泄露给客户并明示客户从事相关证券交易，但未向其收取报

酬，且该客户根据钟成的明示实际从事了相关证券交易。相关行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条第五项的规定，构成《私募基金监管办法》第三十八条所述违规行为。

以上事实有行政处罚决定书、上海汐泰提供的情况说明等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、申辩意见

钟成提出以下申辩意见：

第一，当事人和客户沟通市场观点、讨论行业情况，本意是进行讨论研究，在毫不知情的情况上客观上造成了趋同，主观上并无利用未公开信息、明示他人交易行为。

第二，当事人担任基金经理的基金成立至今为投资者创造了相对可观的投资回报，投资者对当事人的投资能力、从业素养及综合素质均评价良好。

第三，当事人积极配合广东证监局的调查工作，行政处罚下达后立即缴纳罚款。当事人积极参加上海汐泰组织的合规培训，上海汐泰也对当事人采取了取消奖金发放等处罚措施。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

第一，因当事人存在泄露未公开信息、明示他人交易的行为，广东证监局于2021年12月20日向其作出“责令改正，给予警告，并处以3万元罚款”的行政处罚决定。根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十二条第二款，基金从业人员因从事违法违规行为受到证监会等监管部门行政处罚的，协会可以按照有关生效法律文书确认的事实直接作出

纪律处分。当事人泄露未公开信息、明示他人交易的行为属于严重背信行为，违规性质恶劣，对有关行为进行自律惩戒确有必要。

第二，当事人提出的为投资者创造了相对可观的投资回报、投资者对当事人评价良好、当事人积极配合广东证监局调查、当事人接受公司内部处罚等申辩意见，不构成协会减免纪律处分的理由。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《会员管理办法》第四条，《纪律处分实施办法（试行）》第六条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

将钟成加入黑名单，期限为三年。

根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十四条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起 20 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。



抄送：证监会市场二部，广东证监局
